

1500201-79.2019.8.26.0315

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Apropriação indébita

Magistrado: ELIANE CRISTINA CINTO

Comarca: Laranjal Paulista

Foro: Foro de Laranjal Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (fls.290/293).

A defesa da ré, por seu turno, também por memoriais, postulou pela absolvição vez que o conjunto probatório é bastante fraco e não suficiente para embasar o decreto de condenação (fls.199/304).

É o relatório.

DECIDE-SE.

A acusação é procedente.

A materialidade delitativa restou demonstrada pela lavratura ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Laranjal Paulista

Foro de Laranjal Paulista

1ª Vara

Avenida Prefeito Hermelindo Pillon, s/n.º, Laranjal Paulista-SP - cep 18500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500201-79.2019.8.26.0315 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500201-79.2019.8.26.0315

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Apropriação indébita

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2119618/2019 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 2863789 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 346/19/208 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 2119618 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 346/19/208 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Amara Aparecida Marcate dos Santos

Juíza de Direito: Dr(a). ELIANE CRISTINA CINTO

Vistos.

AMARA APARECIDA MARCATE DOS SANTOS, já qualificada nos autos, foi denunciada pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo 168, caput, do Código Penal, porque no dia 05 de abril de 2019, por volta das 13 horas, na Estrada do Moinho, bairro Bicame, nesta cidade e Comarca de Laranjal Paulista, agindo em concurso com seu marido João Davi Stock, apropriaram-se de um jogo de sofá, marca "Venus", avaliado em R\$ 1.248,00, conforme auto de avaliação a fls. 33, pertencente ao estabelecimento comercial "Casas Bahia", de que tinham a posse e a detenção. A denúncia foi recebida no dia 18 de julho de 2019 (fls.55).

A acusada foi citada (fls.208) e seu defensor apresentou resposta à acusação (fls.214/215).

Foi decretada a revelia da ré, pois embora devidamente intimada a mesma não compareceu ao fórum (fls.286/287).

Em instrução criminal foram ouvidas uma testemunhas comuns e o réu em interrogatório, tudo por meio de sistema audiovisual.

Os debates foram substituídos por Memoriais.

O Ministério Público, entendendo provados os fatos descritos na denúncia, requereu a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (fls.290/293).

A defesa da ré, por seu turno, também por memoriais, postulou pela absolvição vez que o conjunto probatório é bastante fraco e não suficiente para embasar o decreto de condenação (fls.199/304).

É o relatório.

DECIDE-SE.

A acusação é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pela lavratura do boletim de ocorrência nº 346/2019 (fls.03/04), auto de avaliação (fls.33), pelo relatório de busca e apreensão do sofá (fls.20/24), pelo auto de reconhecimento fotográfico (fls.10/11).

A autoria é certa.

Kawanny Eduarda de Souza Pereira, relatou que é funcionária das Casas Bahia e sabe da compra e pedido de troca dos sofá pela ré e seu marido. Disse que eles adquiriram um sofá e não gostaram do produto, razão pela qual pediram pela troca. A transportadora foi até o local para realizar a troca, mas no momento do embarque do sofá que teria que ser devolvido pelos réus houve negativa de devolução, inclusive com ameaças contra os entregadores e a transportadora, por conta disso, acabou realizando o boletim de ocorrência.

A ré, intimada para comparecer em juízo, não o fez, tornando-se revel.

Restou devidamente comprovado, diante da prova oral, que a ré Amara e seu marido João compraram um jogo de sofá, marca Venus, no estabelecimento comercial "Casas Bahia", que foi devidamente entregue na residência deles. Ocorre que, após quatro dias da entrega, os acusados retornaram à loja e solicitaram a troca, alegando que a cor estava errada.

Diante disso, os entregadores retornaram à residência da acusada e descarregaram outro jogo de sofá, agora na cor certa, para fazer a troca. Todavia, no momento de pegar o jogo de sofá enviado por engano, Amara apoderou-se de um facão e gritou para João "pegar a arma", dizendo que ninguém iria sair com os sofás do local. Em seguida, Amara desferiu golpes com um pedaço de madeira no caminhão de entrega, que deixou o local sem levar o jogo de sofá.

Assim agindo, a acusada se apropriou indevidamente de um jogo de sofá, marca "Venus", do qual tinham a posse e detenção.

Caracterizado, portanto, o crime descrito no artigo 168, caput do Código Penal.

Tinha o produto sofá em sua posse justa. No entanto, no momento da troca, a ré se negou a entrega o produto, tornando-se, nesse momento, sua posse que era justa em injusta, apropriando-se indevidamente do bem.

Os entregadores do bem, que realizaram a troca do produto, reconheceram a ré como sendo a pessoa que os ameaçou empunhando um facão (fls. 11/12).

Os investigadores, diante da lavratura do boletim de ocorrência, realizaram a busca e apreensão dos objetos, conforme relatório de fls. 20/28, localizando ambos os sofás na residência da ré.

Destarte, ausente qualquer causa de exculpação ou justificativa da ré, forçoso reconhecer que o delito ficou bem caracterizado e tipificado.

Houve a apropriação indevida pela ré do produto, com inequívoca vontade de não restituição.

Nestas circunstâncias, imperativa a condenação.

Passa-se, portanto, à fixação da pena.

Tendo em conta as diretrizes do artigo 59 do Código Penal e considerando, fixa-se a pena base em seu mínimo legal, ou seja, um ano de reclusão e pagamento de dez dias-multa, calculado pelo valor unitário mínimo da época e corrigido monetariamente desde então.

Não há atenuantes. Não há agravantes (certidão de fls. 58).

Também não há causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual dá-se por definitiva a pena de um ano de reclusão e pagamento de dez dias-multa, calculado pelo valor unitário mínimo da época e corrigido monetariamente desde então.

Ante o exposto, julga-se PROCEDENTE a acusação penal e condena-se AMARA APARECIDA MARCATE DOS SANTOS (RG. 44168500-6), a cumprir em estabelecimento adequado a pena de um ano de reclusão e pagamento de dez dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao artigo 168, caput, do Código Penal. O regime inicial é o aberto.

Em face da pena aplicada, verifica-se que a ré tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (artigo 44, CP).

A pena aplicada foi inferior a quatro anos; o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa; a ré não é reincidente em crime doloso; e a as circunstâncias indicam que a substituição será suficiente.

Substitui-se a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (artigo 44, §2º, do Código Penal), consistente na prestação pecuniária, no importe de 1 (um) salário mínimo, a ser depositado em conta judicial, nos termos do Provimento nº 01/2013 CGJ e Resolução nº 154/2012 CNJ.

Transitada em julgado, proceda-se o lançamento do nome da ré no rol dos culpados. Publique-se. Intimem-se. Comuniquem-se.

Laranjal Paulista, 30 de agosto de 2022.

ELIANE CRISTINA CINTO
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA